

# 平潭综合实验区海坛片区管理局

岚海坛管〔2020〕18号

---

## 平潭综合实验区海坛片区管理局关于印发 《海坛片区建设项目临时用地审批 管理规定》的通知

各建设单位：

《海坛片区建设项目临时用地审批管理规定》已经局党委研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

平潭综合实验区海坛片区管理局

2020年4月3日



# 海坛片区建设项目临时用地审批管理规定

根据《平潭综合实验区党工委办公室关于区直党政部门职责权限下放有关问题的通知》（岚综委办〔2019〕89号）、《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于临时用地审批权限下放有关事宜的函》（岚资环函〔2019〕362号），两亩以下临时用地审批权限已下放至片区，为进一步做好工作衔接，保障项目实施，现根据相关法律、法规并结合片区实际，形成片区建设项目临时用地审批管理规定，具体如下。

## 一、审批权限及范围

（一）2亩以下建设项目使用临时用地。

（二）建设项目施工、地质勘查等临时使用且不修建永久性建（构）筑物、使用后恢复原状并交还土地所有权人或使用权人，经依法批准使用的土地。范围包括：①建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、临时工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、搅拌站、钢筋加工厂，施工及运输便道、地下管线施工、地上线路架设等使用的土地；②建设项目选址实施的工程地质勘查、水文地质勘查，以及矿产资源勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、地质勘查作业及其辅助工程、运输便道等使用

的土地；③符合《土地管理法实施条例》第二十七条规定的抢险救灾等使用的土地。

（三）使用后难以恢复原状的耕地、林地，涉及永久基本农田的土地不得申请临时用地。

## 二、审批时效

（一）正常情况：临时用地使用期限原则上不超过两年。

（二）延期情况：建设周期较长的交通、水利、能源，管线等基础设施施工使用的临时用地，需于期满前提交延期申请，经批准可以重新办理一次，期限不超过两年。

## 三、审批工作流程

### （一）申请材料

1. 建设单位申请表：由建设单位提供。

2. 申请人有效身份证明文件：法人或其它组织申请的提供营业执照/事业单位法人证书/组织机构代码证。

3. 若授权他人经办：授权委托书（原件收取），委托代理人身份证（原件核对即可）。

4. 临时用地土地复垦协议。原件一式两份，签章送至片区。

5. 土地复垦保证金：每亩 2 万元（不足 1 亩的按 1 亩计算，提供缴纳凭证，账号详见附件 4）；按期完成复垦，经审核小组现场核实验收合格后，予以退还。

6. 临时土地（租用）合同。应于申请前取得，根据土地权属，与区土地储备中心或者农村集体经济组织，村民委员会签

订临时使用土地合同。

7. 临时用地规划意见、临时用地范围图：由区自然资源局城乡规划处出具（对接人：王佳豪）。应于申请前取得，该内容将明确用地合理性，含规划、用地、用林情况及用地权属是否存在交叉等。

## （二）审查

审批小组会同项目负责人、包村以及属地村（居）进行现场查勘及材料审核，确认申请是否符合报批条件。

## （三）决定

1. 符合报批条件：审批小组将审查意见报分管领导，经分管领导同意后，由分管领导代表片区与临时用地使用人签订临时用地土地复垦协议。协议应明确临时用地复垦期限、范围、复垦方式、违约责任、验收标准。

2. 不符合报批条件：退件，并告知申请人退件原因。

## （四）制证与备案

1. 签订临时用地土地复垦协议后当即核发临时用地许可证，通知临时用地使用人现场登记领取。

2. 同时片区审批小组将许可证扫描件、用地红线图（2009坐标 CAD）、复垦协议扫描件打包通过 OA 邮箱分别发送至区自然资源部门及区综合执法部门对接人处予以备案，并抄送片区城乡管理处与综合及属地综合执法大队。

## （六）审批时限

自申请材料收件当日起，至核发临时用地许可证或退件的全流程，应于7个工作日内完成。

## 五、监管工作

由片区交通与建设处负责监督临时用地使用人按照申请用途实施建设，期满后督促临时用地使用人严格根据复垦协议落实复垦责任。土地复垦应按因地制宜的原则，恢复达到可供利用的条件。其中，使用耕地或其他农用地的，应当恢复原种植条件或植被条件；使用未利用地的，恢复原地形地貌，鼓励结合土地复垦提升生态系统功能。

- 附件：1. 临时用地申请表  
2. 临时用地复垦协议模板  
3. 临时用地服务指南

（联系人：叶 琰，联系电话：0591-62881032）

## 附件 1

## 临时用地申请表

面积单位：亩

|              |                                                                                        |       |    |    |        |      |      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|--------|------|------|--|
| 临时用地项目名称     |                                                                                        |       |    |    | 使用期限   |      |      |  |
| 临时用地单位       |                                                                                        |       |    |    | 联系人    | 姓名   |      |  |
|              |                                                                                        |       |    |    |        | 电话   |      |  |
| 临时用地用途       |                                                                                        |       |    |    | 用地地点   |      |      |  |
| 拟用地面积<br>(亩) |                                                                                        | 农用地   |    |    |        | 建设用地 | 未利用地 |  |
|              |                                                                                        | 农用地合计 | 耕地 | 林地 | 其他     |      |      |  |
|              |                                                                                        |       |    |    |        |      |      |  |
| 城乡规划部门规划意见   |                                                                                        |       |    |    |        |      |      |  |
| 申请人承诺        | <p>我单位承诺到期自行拆除，并按期完成土地复垦工作，若使用期内有政府需要征用该临时用地，将无条件退出使用。</p> <p>申请人盖章：_____ 日期：_____</p> |       |    |    |        |      |      |  |
| 项目小组意见       |                                                                                        |       |    |    | 所在村居意见 |      |      |  |
| 片区审批意见       |                                                                                        |       |    |    |        |      |      |  |

## 临时用地土地复垦整治协议书

甲方：平潭综合实验区海坛片区管理局

乙方：

根据《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《土地复垦条例》的规定，为确保临时用地在期满后得到复垦，经甲，乙双方共同协商签订如下协议：

一、乙方因项目建设，需使用平潭县乡村的土地作为临时用地，用地总面积公顷（其中耕地公顷）。

二、临时用地拟使用期限为年月日至年月日。到期乙方若需继续使用，应在合同期满前一个月内向乙方重新申请，经核准后，重新签订土地复垦整治协议。

三、乙方只能在临时用地上从事临时简易性的建筑，不得修建永久性建筑物和构筑物。

四、在临时用地期满后，乙方应无条件自行拆除地上的建（构）筑物，及时清理废弃物，并按国家复垦技术标准，恢复土地原貌，并保证耕地原有水利，耕作层和交通设施的完善。

五、土地复垦标准。按照因地制宜的原则，恢复达到可供利用的条件。其中，使用耕地或其他农用地的，应当恢复原种植条件或植被条件；使用未利用地的，恢复原地形地貌，鼓励结合土地复垦提升生态系统功

能。临时用地使用城市、镇规划区内土地的，使用人应当在批准期限内自行拆除临时建（构）筑物。

六、乙方必须在临时用地期满后 3 个月内复垦完毕，及时向甲方提出土地复垦验收申请，若经验收不符合土地复垦标准，且经一个月整改，仍不符合土地复垦标准的，乙方同意由甲方组织土地复垦整治或异地开垦，实际发生的复垦费用的，甲方有权按倍金额向乙方追缴或索赔，乙方在收到《追缴土地复垦费通知书》5 个工作日内向甲方补齐土地复垦费用，超过五个工作日未补齐的，按土地复垦总费用的 1%/日计收违约金。

七、因国家建设需要征用拆迁该临时用地时，乙方须在接到通知后的十五日内，无条件自行拆迁临时用地上的建（构）筑物。

八、经批准使用的临时用地，只限乙方按批准用途自行使用，不得擅自改变用途，不得转让，抵押，交换，买卖，租赁或在该临时用地内进行违法活动，损害公共利益。

九、本合同一式贰份，甲，乙双方各执一份。合同于签订之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

年 月 日

年 月 日

附件 3

两亩以下临时用地审批

一、基本信息

事项目录：临时用地审批  
主办处室：交通与建设处  
事项性质：行政许可  
联系人：叶璇  
联系电话：0591-62881032  
监督电话：0591-23108001

二、时限配置

承诺时限：7 个工作日  
承诺时限说明：自受理起 7 个工作日内  
法定时限：14 个工作日

三、收费说明

是否收费：否

四、行使依据

1. 《中华人民共和国土地管理法》第五十七条
2. 《平潭综合实验区党工委办公室关于区直党政部门职责权限下放有关问题的通知》(岚综委办〔2019〕89 号)
3. 《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于临时用地审批权限下方有关事宜的函》(岚资环函〔2019〕362 号)

五、申请条件

建设项目施工和地质勘查需要临时使用的土地，使用期限不超过两年。

六、办理流程

受理 → 审查 → 决定 → 制证与送达

七、纸质材料提交方式

现场提交

八、办理结果及领取方式

办理结果：临时用地许可证 领取方式：现场领取

九、申请材料

- 1、建设单位申请表(原件 1 份(收取))

材料说明：一份，需要签章

- 2、申请人有效身份证明文件

材料说明：法人或其它组织申请的提供营业执照/事业单位法人证书/组织机构代码证

- 3、若授权他人经办，授权委托书(原件收取)，委托代理人身份证(原件核对即可)，

材料说明：授权委托书提供原件一份并签章

- 4、临时用地土地复垦协议(原件 1 份(收取))

材料说明：原件一份并签章，土地复垦协议与片区管理局签订

- 5、临时土地(租用)合同(复印件 1 份)

材料说明：复印件加盖公章

- 6、城乡规划部门出具临时用地规划意见及临时用地范围图(原件 1 份(收取))

材料说明：原件一份并签章

- 7.土地复垦保证金：每亩 2 万元(不足 1 亩的按 1 亩计算)；按期完成复垦，经审核小

组现场核算验收合格后，予以退还。

材料说明：提供缴纳凭证，收户名 平潭综合实验区海坛片区管理局，

账号 11836010010083971，开户银行 兴业银行 平潭分行。

十、办公指引

办理地点：海坛片区管理局 5 号楼交通与建设处

办公时间：工作日 8:00-12:00 14:30-17:30

交通指引：平潭政府路 16 号(原平潭县人民政府)原县委礼堂二楼东北角

办公电话：0591-62881032

